

POLÍTICA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES Y TERCEROS

INTRODUCCIÓN

- i. La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:
 - i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
 - ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.
- ii. Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran.

OBJETIVO

- i. Establecer criterios para la clasificación de los proveedores y/o terceros, ya sea a modo de contratistas o subcontratistas (todos ellos en adelante también como los "proveedores" y/o "terceros"), que se relacionen con Ferronor S.A., como también para la selección de nuevos proveedores y/o terceros, como también la evaluación anual de su desempeño.

ALCANCE

- i. Aplicable a todos los procesos de compra con proveedores críticos¹ y/o servicios con terceros de bienes y servicios para Ferronor S.A. No considera aquellos proveedores considerados como estratégicos por la Compañía.
- ii. Sin perjuicio de lo que se señale en estas políticas, ellas se encuentran en estricta relación con el **Procedimiento de Gestión de Contratistas de Ferronor S.A., Procedimiento para la Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores** (en adelante también como "PRO-ABA-

¹ Entiéndase por proveedor y/o tercero crítico aquel que, de no cumplir con lo comprometido, acordado, pactado, celebrado, etc., podría generar u ocasionar un impacto significativo, de diversa índole, en el funcionamiento del área o en la operación de la compañía que corresponda.

02"), **Procedimiento Gestión de Compras y el Reglamento de Empresas Contratistas de Ferronor S.A.**

RESPONSABILIDADES

Dentro del marco de relación que se puede tener con los proveedores y/o terceros, se pueden distinguir según el cargo y responsabilidad que tenga la persona correspondiente, tal como se señala a continuación:

- i. Gerente General.
 - a. Disponer de los recursos necesarios para asegurar el establecimiento de este procedimiento.
- ii. Gerente(s) de área(s).
 - a. Establecer y liderar en su área el proceso de selección y evaluación de proveedores y/o terceros, en la forma y plazos indicados en este procedimiento.
 - b. Definir y mantener actualizado, según corresponda, el listado de proveedores críticos de su área.
- iii. Encargado de Prevención del Delito (Compliance Officer).
 - a. Revisar y aprobar por medio de diversas herramientas, mecanismos y/o controles, ya sean digitales o físicos, la elección de los proveedores y/o terceros en forma previa a la generación de una orden de compra, contrato o factura, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el Modelo de Prevención del Delito de Ferronor S.A. y otras políticas o procedimientos que sean aplicables.
- iv. Jefe(s) de área(s).
 - a. Revisar y aprobar las evaluaciones de selección para proveedores nuevos en sus procesos, según lo indicado en este procedimiento.
 - b. Realizar la evaluación anual de los proveedores, según lo indicado en este procedimiento (y cuando corresponda).
- v. Interesados en los servicios, compra, entre otros.
 - a. Realizar la búsqueda y selección de un proveedor nuevo para los fines que se requieran y conforme a este procedimiento.
 - b. Presentar al responsable del proceso, el respaldo de la selección del proveedor ante un proceso de compra.

PROCESO

- i. ***Tipos de proveedores y/o terceros.***

Los tipos de proveedores y/o terceros son:

 - a. Proveedores generales².
 - b. Proveedores críticos³.

² Son aquellos proveedores y/o terceros que no presente servicios o bienes que no sean críticos y/o estratégicos.

³ Son aquellos que, en conformidad al Procedimiento Gestión de Compras, según los riesgos, pueden ser proveedores no críticos (nivel 0), críticos medianos (nivel 1) y/o alta criticidad (nivel 2).

- c. Proveedores estratégicos⁴.
- ii. La selección de nuevos proveedores y evaluación de desempeño de los proveedores se realizará solo a aquellos identificados como críticos por las áreas, es decir, aquellos que, de no cumplir con lo comprometido, podría generar un impacto significativo en las operaciones y/o actividades de Ferronor S.A. No obstante lo anterior, la validación a efectos de cursar nuevas órdenes de compra, contratos, facturas, entre otros, bajo el Modelo de Prevención del Delito y políticas o procedimientos que correspondan, podrán también incluir a los proveedores y/o terceros generales. Lo anterior, a su vez, en conformidad a esta Política y al Procedimiento para la Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.
- iii. **Selección y evaluación de proveedores y/o terceros.**
Para la selección y evaluación de los proveedores y/o terceros, según corresponda, se subclasificarán en:
- a. Proveedor crítico de bienes.
 - b. Proveedor crítico de servicios.
1. **Selección de nuevos proveedores críticos.**
- a. Para la selección de un nuevo proveedor crítico, el área interesada en la asignación deberá evaluar al potencial proveedor crítico conforme al formulario que estará disponible para quien lo solicite, en conformidad al PRO-ABA-02, sumado a que el área correspondiente deberá informar al Encargado de Prevención del Delito, quien será responsable de resguardar la información, antecedentes, consultas, entre otros, que reciba conforme a esta política, o que guarde relación con ella.
 - b. Según lo anterior, los criterios de selección de un nuevo proveedor crítico de bienes, complementando así lo señalado en el PRO-ABA-02 y al registro R-ABA-08, son:
 - *Asistencia técnica.* Respaldo técnico que tenga el proveedor y/o tercero como respuestas para imprevistos o post venta.
 - *Garantía.* Que lo ofertado o realizado cuente con garantías, si es que procediere.
 - c. Criterios de selección para un nuevo proveedor crítico de servicios, complementando así lo señalado en el PRO-ABA-02 y al registro R-ABA-08, son:
 - Disponibilidad: Inicio de los servicios en el plazo requerido.
 - Precio: Acorde a la realidad del mercado.

⁴ Son aquellos que no solo prestan servicios o bienes, sino que también entregan un valor estratégico a la Empresa en cuanto a que participan en el desarrollo de productos o planificación de la empresa.

- Asesoramiento: Brinda asesoramiento para la asignación.
- Experiencia: Experiencia en el rubro o servicio requerido.
- Forma de pago: Según condiciones de Ferronor S.A.
- Medio ambiente: Cuenta con alguna certificación⁵.
- Salud y seguridad: Accidentabilidad según certificado.

La evaluación se realizará calificando cada uno de los puntos señalados precedentemente y, conforme a ello, se asignarán los valores que se presentan a continuación.

Evaluación	Calificación
No cumple	1-2
Cumple parcialmente	3-4
Cumple	5

- d. El puntaje que se obtenga precedentemente determinará si este es aceptado o es rechazado como nuevo proveedor y/o tercero para Ferronor S.A.

ESCALA DE EVALUACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS		
Puntaje	Descripción	Decisión
1 a 15	No cumple con los requisitos	Proveedor o tercero rechazado
16 a 35	Cumple con los requisitos	Proveedor o tercero aprobado

- e. Luego de que cada comprador decida con que proveedor crítico trabajar, lo formaliza y registra a través del sistema que tenga Ferronor S.A.
- f. El encargado de gestionar la solicitud de datos, según corresponda, remitirá al área Legal a todos los proveedores y/o terceros que pidan cargar al sistema. El área legal será responsable de aplicar la debida diligencia a través de la herramienta digital de consulta "Sheriff" y/o sistema que se tenga por parte del área legal, revisando los antecedentes judiciales, legales y comerciales de los Socios de Negocio, tanto proveedores generales como proveedores críticos, exceptos aquellos proveedores generales que sean prestadores de servicio por única vez, como los prestadores de servicios de cursos/capacitaciones y pagos judiciales (transacciones/conciliaciones/sentencias/autorizaciones de atravesos y cruces). Todos los proveedores descritos ingresarán a dicha evaluación, y su resultado va a depender del Nivel en que se encuentre sus antecedentes judiciales, legales y comerciales.

⁵ Si es que fuera procedente.

- g. Los niveles están definidos por criterios y acciones que se deben ejecutar según la evaluación al proveedor y/o tercero a través de la plataforma de Sheriff, son los siguientes.

Nivel	Criterio	Acciones
Nivel 1	Demandas laborales/multiplicidad de rut	Aprobar por Encargado de Prevención del Delito.
Nivel 2	Deudas previsionales Deudas comerciales excesivas según precio contrato	Aprueba por Encargado de Prevención del Delito y notifica al interesado para su oportuno seguimiento.
Nivel 3	Demandas o querellas penales por delitos económicos y/o otros de la ley 20.393	Rechaza por Encargado de Prevención del Delito, deriva caso a la gerencia general para definir.

- h. Si la evaluación de antecedentes judiciales, legales y comerciales de un proveedor crítico arroja un Nivel 3 serán procesados en coordinación con la alta dirección, al igual que otro proveedor de ser clasificado crítico, tendrán las mismas acciones para transparentar el proceso.
- i. La selección de nuevos proveedores descrita en los puntos anteriores, no aplica para proveedores incorporados a las áreas previo a la puesta en vigencia de este procedimiento, para este caso la debida diligencia de los proveedores ya existentes, se hará una revisión periódica.
2. **Evaluación y re evaluación de proveedores y/o terceros críticos.**
- La evaluación de los proveedores y/o terceros se realizará al menos una vez al año, en forma aleatoria y considerando a lo señalado en PRO-ABA-02 y R-ABA-09.
 - De la evaluación anterior, se deberá dejar registro que tendrá que ser enviado al Encargado de Prevención del Delito.
 - La evaluación de los proveedores y/o terceros críticos de cada área se realizará mediante un formulario que estará disponible por parte del área de abastecimiento de Ferronor S.A. y que será entregado al Encargado de Prevención del Delito cuando él lo requiera, solicite o bien, cuando corresponda la evaluación de los proveedores y/o terceros.

- d. Los criterios para evaluar a un proveedor y/o tercero crítico (entre otros proveedores) de bienes, complementando lo señalado en PRO-ABA-02 y R-ABA-09, son:
- Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas.
 - Precio: Los precios fueron competitivos durante el periodo de evaluación.
 - Tiempo de entrega: Cumplimiento en los tiempos pactados.
 - Cantidad: Entrega de lo solicitado.
 - Atención: Respuesta oportuna a los requerimientos o reclamos realizados.
- e. Los criterios para evaluar a un proveedor y/o tercero crítico (entre otros proveedores) de servicios, complementando lo señalado en PRO-ABA-02 y R-ABA-09, son
- Calidad: El servicio y el asesoramiento responde con lo requerido.
 - Precio: Los precios son competitivos para el servicio.
 - Tiempo de entrega: Los tiempos de respuesta fueron siempre oportunos y/o dentro de lo pactado.
 - Personal dedicado: El personal dedicado estuvo disponible cuando fue requerido.
 - Personal: La calidad técnica del personal generó conformidad respecto a lo establecido.
 - Frecuencia: Se cumplió con el inicio y la frecuencia establecida para el servicio.
 - Certificaciones: El proveedor y/o tercero fue certificado o mantuvo certificaciones durante el periodo convenido, según corresponda.
 - Mejora: El proveedor y/o tercero plantea innovaciones y mejoras para su servicio.
 - Salud y Seguridad: No presentó accidentes en el desarrollo del servicio.
 - Medio Ambiente: No presentó incidentes ambientales en el desarrollo del servicio.
 - Compliance: Cumplimiento a la ley 20.393.
- f. La calificación que reciba el Encargado de Prevención del Delito será, en términos generales y complementando lo señalado en PRO-ABA-02 y R-ABA-09, de la siguiente forma:

Evaluación	Calificación
No cumple	1-2
Cumple parcialmente	3-4
Cumple	5

- g. Aquellos proveedores críticos que tengas una puntuación de 1-25 en la evaluación realizada, serán considerados en estado "Proveedor rechazado.", deberán ser notificados a los responsables de la evaluación, y reportar ante el canal de transparencia.

HISTORICO

Versión	Fecha	Cambio efectuado	Realizado por	Aprobado por
1.0		Versión inicial	Equipo Compliance	Gerente general
2.0	12/02/2025	Modificación complementación procedimientos de abastecimiento	Encargado de Prevención del Delito.	Encargado de Prevención del Delito.